



PUTUSAN

Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Bintang Reyguna Bin Edi Baratha
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/27 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pandan, Lr. Nusantara I No. 580, Rt. 06
Rw. 01, Kel. Sialang, Kec. Sako, Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Depiyanti,SH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS), yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08Kel.Lorok Pakjo, Kec.Illir Barat I Palembang, berdasarkan penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 1314/Pid.B/2024/PN Plg, tertanggal 21 November 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. BINTANG REYGUNA Bin EDI BARATHA**, terbukti bersalah melakukan perbuatan "***Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain***", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M. BINTANG REYGUNA Bin EDI BARATHA**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna putih merk converse yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dengan merk burbery.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu list putih dengan merk oniell.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tahhun 2023 warna biru hitam dengan No. Pol BG 5366 AET No. Ka MH1JM8127PK814551 No. Sin JM81E2814895 STNK a.n Maya Saputri.

Dikembalikan kepada pemilik An. Maya Saputri melalui Saksi Egi Saputra Muhammad Farel.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah melangsungkan perdamaian, serta terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tututannya semula, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **M. Bintang Reyguna Bin Edi Baratha**, pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.10 Wib, atau setidaknya pada bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang Sumatera Selatan tepatnya di depan Toko Roti Adinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi M.Diegen Alfaro Als Diegen Bin Darmawansyah, Saksi M. Ramadhan Andre Pratama Als Rama Bin Derry Zulkarnain, Saksi M. Farhan Als Farhan Bin Kemas Rifai, Sdr.Alga, Sdr.Andre, Sdr.Mawik, Sdr.Kaka dan Sdr.Angga sedang bermain PS (Playstation) di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Tanjung Pandan Lrg.Nusantara I No.580 Rt.006 Rw.001 Kel.Sialang Kec.Sako Palembang, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Sdr.Dino yang saat itu mengajak Terdakwa untuk melakukan tawuran untuk membantu kelompok "Badboys (kabupaten)" lalu Terdakwa menjawab "Yo No liat lah kagek". Kemudian sekira Pukul 01.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon kembali dari Sdr.DINO yang menyuruh Terdakwa untuk bersiap-siap, lalu Terdakwa menjawab "Yo, No". Kemudian Terdakwa mengajak Teman-temannya (yaitu Saksi M.Diegen Alfaro Als Diegen Bin Darmawansyah, Saksi M. Ramadhan Andre Pratama Als Rama Bin Derry Zulkarnain, Saksi M. Farhan Als Farhan Bin Kemas Rifai, Sdr.Alga, Sdr.Andre, Sdr.Mawik, Sdr.Kaka dan Sdr.Angga) dengan berkata "Melok Badboys bae apo kito? Dino ngajak aku, bentar bae." Lalu Saksi Farhan dan teman-teman Terdakwa berkata

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Payo”. Selanjutnya Terdakwa bersama Teman-teman pergi menyusul Sdr.Dino di Jl.Brigjen Hasan Kasim tepatnya didepan Kampung Kecil dan sesampainya di lokasi Terdakwa beserta Teman-teman bertemu dengan kelompok “Badboys (kabupaten)” yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, lalu Terdakwa bersama teman-teman dan Kelompok Badboys menuju kedepan KFC Jl.Brigjen Hasan Kasim. Kemudian sesampainya di depan KFC Jl. Brigjen Hasan Kasim, Terdakwa dan teman-teman melihat rombongan Badboys sudah ada yang tawuran dan pada saat itu Kelompok Badboys mundur, lalu Terdakwa bersama Saksi Rama langsung diberi senjata tajam oleh Kelompok Badboys yang mana Terdakwa diberi senjata tajam jenis celurit oleh Sdr. Beri yang tidak terdakwa kenal sedangkan Saksi Rama diberi senjata tajam jenis samurai, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saksi Rama, Sdr.Dino dan Sdr.Bery langsung maju kedepan untuk mengejar Kelompok SPS (Satu Pusri Satu), setibanya didepan toko roti Adinda Terdakwa melihat korban Alm.M.Arief Bin Baharuddin dan Saksi Egi Saputra Muhammad Farel Als Egi Bin Supriaman yang merupakan salah satu Kelompok SPS yang berusaha untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengejarnya dan langsung mengayunkan Celurit kearah punggung korban Alm.M.Arief, setelah celurit tersebut menancap dipunggung korban Alm. M.Arief, lalu Terdakwa langsung menarik celuritnya kembali. Kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama teman-teman pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa mengetahui Korban Alm. M. Arief terkena bacokan oleh Terdakwa, lalu Saksi Egi bersama dengan Saksi RM. Aziz Revan Bin RM. Jauhari langsung membawa Korban Alm. M. Arif ke Rumah Sakit Pelabuhan Palembang dan tidak lama Saksi Egi dan Saksi Revan berada di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang tersebut, Saksi Egi dan Saksi Revan mendapat kabar dari pihak Rumah Sakit bahwa Korban M. Arif meninggal dunia. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Alm.M.Arief Bin Baharuddin **meninggal dunia.**

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.KS.SS.VR/Ila/14/RSP.PLG.2024, Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, tanggal 24 Juni 2024 pukul 04.09 Wib, yang ditandatangani oleh dr. Nilam Prariani, dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien dating dalam kondisi meninggal dunia.
- Tampak luka robek di punggung belakang dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran satu sentimeter

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg



kali satu sentimeter.

- Tampak luka lecet pada jari kedua kaki kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter, nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan:

Pasien datang dalam kondisi meninggal dunia. Tampak luka robek di punggung belakang, tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan, luka lecet pada jari kedua kaki kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 KUHP
Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **M. Bintang Reyguna Bin Edi Baratha**, pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang Sumatera Selatan tepatnya di depan Toko Roti Adinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka mengakibatkan mati yaitu Korban Alm. M. Arif Bin Baharuddin. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi M.Diegen Alfaro Als Diegen Bin Darmawansyah, Saksi M. Ramadhan Andre Pratama Als Rama Bin Derry Zulkarnain, Saksi M. Farhan Als Farhan Bin Kemas Rifai, Sdr.Alga, Sdr.Andre, Sdr.Mawik, Sdr.Kaka dan Sdr.Angga sedang bermain PS (Playstation) di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Tanjung Pandan Lrg.Nusantara I No.580 Rt.006 Rw.001 Kel.Sialang Kec.Sako Palembang, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Sdr.Dino yang saat itu mengajak Terdakwa untuk melakukan tawuran untuk membantu kelompok "Badboys (kabupaten)" lalu Terdakwa menjawab "Yo No liat lah kagek". Kemudian sekira Pukul 01.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon kembali dari Sdr.DINO yang menyuruh Terdakwa untuk bersiap-siap, lalu Terdakwa menjawab "Yo, No". Kemudian Terdakwa mengajak Teman-temannya (yaitu Saksi M.Diegen Alfaro Als Diegen Bin Darmawansyah, Saksi M. Ramadhan Andre Pratama Als Rama Bin Derry Zulkarnain, Saksi M. Farhan Als Farhan Bin Kemas Rifai, Sdr.Alga, Sdr.Andre, Sdr.Mawik, Sdr.Kaka dan Sdr.Angga) dengan berkata "Melok Badboys bae apo kito? Dino ngajak aku, bentar bae." Lalu Saksi Farhan dan teman-teman Terdakwa berkata "Payo". Selanjutnya Terdakwa bersama Teman-teman pergi menyusul Sdr.Dino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Brigjen Hasan Kasim tepatnya didepan Kampung Kecil dan sesampainya di lokasi Terdakwa beserta Teman-teman bertemu dengan kelompok "Badboys (kabupaten)" yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, lalu Terdakwa bersama teman-teman dan Kelompok Badboys menuju kedepan KFC Jl. Brigjen Hasan Kasim. Kemudian sesampainya di depan KFC Jl. Brigjen Hasan Kasim, Terdakwa dan teman-teman melihat rombongan Badboys sudah ada yang tawuran dan pada saat itu Kelompok Badboys mundur, lalu Terdakwa bersama Saksi Rama langsung diberi senjata tajam oleh Kelompok Badboys yang mana Terdakwa diberi senjata tajam jenis celurit oleh Sdr. Beri yang tidak terdakwa kenal sedangkan Saksi Rama diberi senjata tajam jenis samurai, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saksi Rama, Sdr. Dino dan Sdr. Bery langsung maju kedepan untuk mengejar Kelompok SPS (Satu Pusri Satu), setibanya didepan toko roti Adinda Terdakwa melihat korban Alm. M. Arief Bin Baharuddin dan Saksi Egi Saputra Muhammad Farel Als Egi Bin Supriaman yang merupakan salah satu Kelompok SPS yang berusaha untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengejanya dan langsung mengayunkan Celurit kearah punggung korban Alm. M. Arief, setelah celurit tersebut menancap dipunggung korban Alm. M. Arief, lalu Terdakwa langsung menarik celuritnya kembali. Kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama teman-teman pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa mengetahui Korban Alm. M. Arief terkena bacokan oleh Terdakwa, lalu Saksi Egi bersama dengan Saksi RM. Aziz Revan Bin RM. Jauhari langsung membawa Korban Alm. M. Arif ke Rumah Sakit Pelabuhan Palembang dan tidak lama Saksi Egi dan Saksi Revan berada di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang tersebut, Saksi Egi dan Saksi Revan mendapat kabar dari pihak Rumah Sakit bahwa Korban M. Arif meninggal dunia. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Alm. M. Arief Bin Baharuddin **meninggal dunia.**

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. KS.SS.VR/IIa/14/RSP.PLG.2024, Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, tanggal 24 Juni 2024 pukul 04.09 Wib, yang ditandatangani oleh dr. Nilam Prariani, dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang dalam kondisi meninggal dunia.
- Tampak luka robek di punggung belakang dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada jari kedua kaki kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter, nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan:

Pasien datang dalam kondisi meninggal dunia. Tampak luka robek di punggung belakang, tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan, luka lecet pada jari kedua kaki kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAHARUDIN Bin SUKMANA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan karena telah terjadi tindak pidana merampas nyawa orang lain pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.10 Wib, bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang Sumatera Selatan tepatnya di depan Toko Roti Adinda yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban yaitu Alm M. ARIF Bin BAHARUDIN.
- Bahwa korban Alm. M. ARIF merupakan anak kandung Saksi BAHARUDIN Bin SUKMANA.
- Bahwa yang menyebabkan korban Alm. M. Arif meninggal dunia yaitu karena bacokan celurit dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya dan Alm M. Arif dan teman-temannya pada saat itu terlibat peristiwa tawuran .
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Alm. M. Arif dari ayuk kandung Saksi yang saat itu mendatangi rumah saksi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib kemudian memberitahukan bahwa Korban M. Arif telah meninggal dunia dan Korban M. Arif berada di Rumah Sakit Pelabuhan Boom Baru Palembang ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan istri, anak dan ayuk saksi langsung pergi menuju ke Rumah Sakit dan sesampainya Saksi di Rumah Sakit Pelabuhan Boom Baru Palembang saksi melihat korban M. Arif benar telah meninggal dunia.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

2. Saksi R.M AZIZ REVAN Bin R.M JAUHARI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan karena telah terjadi tindak pidana merampas nyawa orang lain pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.10 Wib, bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang Sumatera Selatan tepatnya di depan Toko Roti Adinda yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban yaitu Alm M. ARIF Bin BAHARUDIN.
- Bahwa yang menyebabkan korban Alm. M. Arif meninggal dunia yaitu karena bacokan celurit dari Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Alm. M. Arif beserta teman-teman dan Terdakwa beserta teman-temannya pada saat itu terlibat peristiwa tawuran.
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Egi Saputra dan Korban Alm. M.Arif pada saat itu pergi menuju ke lokasi tawuran dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Egi berbonceng tiga.
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban Alm. M. Arif sekitar 15 m (lima belas meter) dan saat melihat Terdakwa tidak ada yang menghalangi pandangan saksi dan saat itu kondisi disekitar dalam keadaan terang lampu jalan.
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Egi Saputra dan Korban Alm. M.Arif dan teman-teman merupakan grup 27 (Twenty seven) dan tergabung di dalam rombongan Timur dan Barat bersama dengan SPS (Satu Pusri Satu), sedangkan untuk pihak Terdakwa dan teman-temannya (lawan) merupakan grup Badboys yang tergabung dengan rombongan Kabupaten.
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa pembacokan terhadap Korban Alm. M. Arif tersebut, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi mendapat DM dari akun IG SPS (satu pusri satu) yang mana tujuannya untuk meminta bantuan tawuran melawan BADBOYS, dan saksi dan teman-teman dari grup 27 (TWENTY SEVEN) bersedia.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi mendapatkan kembali DM dari SPS (satu pusri satu) yang mana ingin meminta bantuan untuk tawuran, lalu pada pukul 00.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Saksi keluar dari rumah sambil membawa senjata tajam jenis parang, dan berkumpul di base camp di depan Lrg.Tangga raja dan di tempat tersebut sudah ada M.MAULANA FAJRI Alias CIMAUI, SALAM, M.ARIF(Meninggal Dunia), EGI SAPUTRA MUHAMMAD FAREL, M.TRISANDI SAPUTRA alias BEWOK, IDRIS JULIANSYAH WIJAYA ALIAS BEBET, EDO, ALIM, DAFA, ADAM ;

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah REYHAN DEVIA FASHA Alias BOA, Setelah kami lengkap kami pun berangkat untuk tawuran dan saat itu Saksi membawa senjata tajam jenis parang , REYHAN DEVIA FASHA Alias BOA membawa celurit, dan TRISANDI Alias BEWOK membawa celurit. Yang mana celurit TRISANDI Alias BEWOK milik SALAM.

- Bahwa kemudian Saksi bersama teman-teman yang berjumlah 12 orang berbonceng 3 (tiga) orang dengan 4 (empat) sepeda motor yang mana saksi berboncengan dengan EGI SAPUTRA,dan Korban Alm. M.ARIEF pergi menuju ke daerah sekojo tempat Rombongan SPS (satu pusri satu)kumpul, pada saat itu rombongan SPS dan aliansi sudah ramai dan berjumlah sekitar 60 (enam puluh) orang.

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama korban Alm.M.ARIEF dan EGI langsung menuju celentang, yang mana posisi saksi saat itu berada di sepeda motor berada di belakang, sedangkan korban M.ARIEF, berada di tengah dan yang membawa sepeda motor EGI SAPUTRA MUHAMMAD FAREL. Sesampai di lokasi Saksi langsung turun dengan memegang senjata tajam jenis parang, dan saat itu Saksi langsung menuju ke depan dan mengambil jalur kiri dan saat itu musuh dari rombongan BADBOYS sudah ada yang maju dan 3 (tiga) orang paling depan dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter setengah;

- Bahwa pada saat itu rombongan dari SPS dan aliansi langsung mundur dan Saksi saat itu melihat EGI SAPUTRA MUHAMMAD FAREL memutar sepeda motornya untuk melarikan diri bersama M.ARIEF akan tetapi dikejar oleh Terdakwa dan langsung membacok korban M.ARIEF (meninggal) di bagian punggung belakang sebelah kanan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter setengah.

- Bahwa posisi korban M.ARIEF dibonceng oleh EGI, Kemudian saksi langsung berlari mendekati EGI setelah sampai Saksi pun langsung meloncat di atas sepeda motor EGI dan langsung menutup luka yang ada

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian punggung belakang korban M.ARIEF. Kemudian Saksi bersama Egi langsung membawa korban ke rumah sakit pelabuhan Bom Baru.

- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Pelabuhan Bom Baru Korban M. Arif sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

3. Saksi EGI SAPUTRA MUHAMMAD FAREL Bin SUPRIAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan karena telah terjadi tindak pidana merampas nyawa orang lain pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.10 Wib, bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang Sumatera Selatan tepatnya di depan Toko Roti Adinda yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban yaitu Alm M. ARIF Bin BAHARUDIN.

- Bahwa yang menyebabkan korban Alm. M. Arif meninggal dunia yaitu karena bacokan celurit dari Terdakwa.

- Bahwa saksi bersama dengan Alm. M. Arif beserta teman-teman dan Terdakwa beserta teman-temannya pada saat itu terlibat peristiwa tawuran.

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Egi Saputra dan Korban Alm. M.Arif pada saat itu pergi menuju ke lokasi tawuran dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Egi berbonceng tiga.

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi RM Aziz dan Korban Alm. M.Arif dan teman-teman merupakan grup 27 (Twenty seven) dan tergabung di dalam rombongan Timur dan Barat bersama dengan SPS (Satu Pusri Satu), sedangkan untuk pihak Terdakwa dan teman-temannya (lawan) merupakan grup Badboys yang tergabung dengan rombongan Kabupaten.

- Bahwa sebelum terjadi peristiwa pembacokan terhadap Korban Alm. M. Arif tersebut, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi RM .Aziz mendapat DM dari akun IG SPS (satu pusri satu) yang mana tujuannya untuk meminta bantuan tawuran melawan BADBOYS, dan saksi dan teman-teman dari grup 27 (TWENTY SEVEN) bersedia.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi mendapatkan kembali DM dari SPS (satu pusri satu) yang mana ingin meminta bantuan untuk tawuran, lalu pada pukul 00.30

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Saksi keluar dari rumah sambil membawa senjata tajam jenis parang, dan berkumpul di base camp di depan Lrg.Tangga raja dan di tempat tersebut sudah ada M.MAULANA FAJRI Alias CIMAU, SALAM, M.ARIF(Meninggal Dunia), EGI SAPUTRA MUHAMMAD FAREL, M.TRISANDI SAPUTRA alias BEWOK, IDRIS JULIANSYAH WIJAYA ALIAS BEBET, EDO, ALIM, DAFA, ADAM, lalu tidak lama kemudian datanglah REYHAN DEVIA FASHA Alias BOA ;

- Bahwa setelah lengkap saksi bersama teman-teman saksi berangkat untuk tawuran dan saat itu Saksi RM Aziz membawa senjata tajam jenis parang , Saksi REYHAN DEVIA FASHA Alias BOA membawa celurit, dan TRISANDI Alias BEWOK membawa celurit milik SALAM.

- Bahwa kemudian Saksi bersama teman-teman yang berjumlah 12 orang berbonceng 3 (tiga) orang dengan 4 (empat) sepeda motor yang mana saksi berboncengan dengan RM Aziz dan Korban Alm. M.ARIEF pergi menuju ke daerah sekojo tempat Rombongan SPS (satu pusri satu)kumpul, pada saat itu rombongan SPS dan aliansi sudah ramai dan berjumlah sekitar 60 (enam puluh) orang.

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama korban Alm.M.ARIEF dan Saksi RM Aziz langsung menuju celentang, yang mana posisi Saksi RM. Aziz saat itu berada di sepeda motor berada di belakang, sedangkan korban M.ARIEF berada di tengah dan Saksi membawa sepeda motor.

- Bahwa sesampai di lokasi Saksi RM Aziz langsung turun dengan memegang senjata tajam jenis parang dan saat Saksi RM Aziz langsung menuju ke depan dan mengambil jalur kiri dan saat itu musuh dari rombongan BADBOYS sudah ada yang maju dan 3 (tiga) orang paling depan dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter setengah dan saat itu rombongan dari kami SPS dan aliansi langsung mundur dan Saksi EGI SAPUTRA MUHAMMAD FAREL memutarakan sepeda motornya untuk melarikan diri bersama M.ARIEF akan tetapi dikejar oleh Terdakwa dan langsung membacok korban Alm. M.ARIEF di bagian punggung belakang sebelah kanan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter setengah.

- Bahwa posisi korban M.ARIEF dibonceng oleh EGI, kemudian saksi RM Aziz langsung berlari mendekati Saksi EGI setelah sampai Saksi RM Aziz langsung meloncat di atas sepeda motor Saksi EGI dan langsung menutup luka yang ada di bagian punggung belakang korban Alm.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg



M.ARIEF. Kemudian Saksi bersama Saksi RM. Aziz langsung membawa korban ke rumah sakit pelabuhan Bom Baru.

- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Pelabuhan Bom Baru Korban M. Arif sudah meninggal dunia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

4. Saksi **MUHAMMAD FARHAN Bin KEMAS RIFAI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan karena telah terjadi tindak pidana merampas nyawa orang lain pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.10 Wib, bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang Sumatera Selatan tepatnya di depan Toko Roti Adinda yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban yaitu Alm M. ARIF Bin BAHARUDIN.

- Bahwa yang menyebabkan korban Alm. M. Arif meninggal dunia yaitu karena bacokan celurit dari Terdakwa.

- Bahwa Saksi bersama dengan Alm. M. Arif beserta teman-teman dan Terdakwa beserta teman-temannya pada saat itu terlibat peristiwa tawuran.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban M. Arif yaitu bermula Terdakwa bersama teman-teman dan Kelompok Badboys menuju kedepan KFC Jl. Brigjen Hasan Kasim dan sesampainya di depan KFC Jl. Brigjen Hasan Kasim, Terdakwa dan teman-teman melihat rombongan Badboys sudah ada yang tawuran dan pada saat itu Kelompok Badboys mundur, lalu Terdakwa bersama Saksi Rama langsung diberi senjata tajam oleh Kelompok Badboys, berupa celurit oleh Bery yang tidak terdakwa kenal sedangkan Saksi Rama diberi senjata tajam jenis samurai ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama Saksi Rama, Dino dan Bery langsung maju ke depan untuk mengejar Kelompok SPS (Satu Pusri Satu), setibanya didepan toko roti Adinda Terdakwa melihat korban Alm.M.Arief Bin Baharuddin dan Saksi Egi Saputra Muhammad Farel Als Egi Bin Supriaman yang merupakan salah satu Kelompok SPS yang berusaha untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengejarnya dan langsung mengayunkan Celurit kearah punggung korban Alm.M.Arief, setelah celurit tersebut menancap dipunggung korban Alm. M.Arief, lalu Terdakwa langsung



menarik celuritnya Kembali dan setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama teman-teman pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban Alm. M. Arief, lalu teman Korban Alm. M. Arif yang saat itu membonceng Korban Alm. M. Arif langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa benar setelah terjadi peristiwa tersebut, kemudian Saksi mendapat kabar jika Korban Alm M. Arif, Korban pembacokan oleh Terdakwa telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

5. Saksi M. RAMADHAN ANDRE PRATAMA Bin DERRY ZULKARNAIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan karena telah terjadi tindak pidana merampas nyawa orang lain pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.10 Wib, bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang Sumatera Selatan tepatnya di depan Toko Roti Adinda yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban yaitu Alm M. ARIF Bin BAHARUDIN.

- Bahwa yang menyebabkan korban Alm. M. Arif meninggal dunia yaitu karena bacokan celurit dari Terdakwa.

- Bahwa saksi bersama dengan Alm. M. Arif beserta teman-teman dan Terdakwa beserta teman-temannya pada saat itu terlibat peristiwa tawuran.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban M. Arif yaitu bermula Terdakwa bersama teman-teman dan Kelompok Badboys menuju kedepan KFC Jl. Brigjen Hasan Kasim dan sesampainya di depan KFC Jl. Brigjen Hasan Kasim, Terdakwa dan teman-teman melihat rombongan Badboys sudah ada yang tawuran dan pada saat itu Kelompok Badboys mundur, lalu Terdakwa bersama Saksi Rama langsung diberi senjata tajam oleh Kelompok Badboys jenis celurit oleh Bery yang tidak terdakwa kenal sedangkan Saksi Rama diberi senjata tajam jenis samurai ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama Saksi Rama, Dino dan Bery langsung maju kedepan untuk mengejar Kelompok SPS (Satu Pusri Satu), setibanya didepan toko roti Adinda Terdakwa melihat korban Alm.M.Arief Bin Baharuddin dan Saksi Egi Saputra Muhammad Farel Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Egi Bin Supriaman yang merupakan salah satu Kelompok SPS yang berusaha untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengejanya dan langsung mengayunkan Celurit kearah punggung korban Alm.M.Arief, setelah celurit tersebut menancap dipunggung korban Alm. M.Arief, lalu Terdakwa langsung menarik celuritnya tersebut dan Terdakwa bersama teman-teman pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban Alm. M. Arief, lalu teman Korban Alm. M. Arif yang saat itu membonceng Korban Alm. M. Arif langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa setelah terjadi peristiwa tersebut, kemudian Saksi mendapat kabar jika Korban Alm M. Arif, Korban pembacokan oleh Terdakwa telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana hilangnya nyawa orang lain pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.10 Wib, bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang Sumatera Selatan tepatnya di depan Toko Roti Adinda yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap korban Alm.M. ARIF Bin BAHARUDIN.
- Bahwa adapun yang menyebabkan korban Alm. M. Arif meninggal dunia yaitu karena bacokan celurit dari Terdakwa.
- Bahwa Alm. M. Arif beserta teman-temannya dan Terdakwa beserta teman-teman terdakwa pada saat itu terlibat peristiwa tawuran.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi M.Diegen Alfaro Als Diegen Bin Darmawansyah, Saksi M. Ramadhan Andre Pratama Als Rama Bin Derry Zulkarnain, Saksi M. Farhan Als Farhan Bin Kemas Rifai, Sdr.Alga, Sdr.Andre, Sdr.Mawik, Sdr.Kaka dan Sdr.Angga sedang bermain PS (Playstation) di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Tanjung Pandan Lrg.Nusantara I No.580 Rt.006 Rw.001 Kel.Sialang Kec.Sako Palembang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Dino yang saat itu mengajak Terdakwa untuk melakukan tawuran untuk membantu kelompok

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg



“Badboys (kabupaten)” lalu Terdakwa menjawab “Yo No liat lah kagek”. Kemudian sekira Pukul 01.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon kembali dari DINO yang menyuruh Terdakwa untuk bersiap-siap, lalu Terdakwa menjawab “Yo, No”. Kemudian Terdakwa mengajak Teman-temannya (yaitu Saksi M.Diegen Alfaro Als Diegen Bin Darmawansyah, Saksi M. Ramadhan Andre Pratama Als Rama Bin Derry Zulkarnain, Saksi M. Farhan Als Farhan Bin Kemas Rifai, Sdr.Alga, Sdr.Andre, Sdr.Mawik, Sdr.Kaka dan Sdr.Angga) dengan berkata “Melok Badboys bae apo kito? Dino ngajak aku, bentar bae.” Lalu Saksi Farhan dan teman-teman Terdakwa berkata “Payo”.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pergi menyusul Dino di Jl.Brigjen Hasan Kasim tepatnya didepan Kampung Kecil dan sesampainya di lokasi Terdakwa beserta Teman-teman bertemu dengan kelompok “Badboys (kabupaten)” yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, lalu Terdakwa bersama teman-teman dan Kelompok Badboys menuju kedepan KFC Jl.Brigjen Hasan Kasim ;

- Bahwa kemudian sesampainya di depan KFC Jl. Brigjen Hasan Kasim, Terdakwa dan teman-teman melihat rombongan Badboys sudah ada yang tawuran dan pada saat itu Kelompok Badboys mundur, lalu Terdakwa bersama Saksi Rama langsung diberi senjata tajam oleh Kelompok Badboys yang mana Terdakwa diberi senjata tajam jenis celurit oleh orang yang tidak terdakwa kenal sedangkan Saksi Rama diberi senjata tajam jenis samurai ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama Saksi Rama, Dino dan Bery langsung maju kedepan untuk mengejar Kelompok SPS (Satu Pusri Satu), setibanya didepan toko roti Adinda Terdakwa melihat korban Alm.M.Arief Bin Baharuddin dan Saksi Egi Saputra Muhammad Farel Als Egi Bin Supriaman yang merupakan salah satu Kelompok SPS yang berusaha untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengejarnya dan langsung mengayunkan Celurit kearah punggung korban Alm.M.Arief ;

- Bahwa setelah celurit tersebut menancap dipunggung korban Alm. M.Arief, lalu Terdakwa langsung menarik celuritnya Kembali dan setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama teman-teman pergi meninggalkan lokasi kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban Alm. M. Arief, lalu teman Korban Alm. M. Arif yang saat itu membonceng Korban Alm. M. Arif langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa setelah terjadi peristiwa tersebut, kemudian terdakwa mendapat kabar jika Korban Alm M. Arif, Korban pembacokan oleh Terdakwa telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) lembar baju warna putih merk converse yang ada bercak darahnya.
- 2.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tahun 2023 warna biru hitam dengan No. Pol BG 5366 AET No. Ka MH1JM8127PK814551 No. Sin JM81E2814895 STNK a.n Maya Saputri.
- 3.1 (satu) buah jaket warna biru dongker dengan merk burbery.
- 4.1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu list putih dengan merk oniell.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.10 Wib, bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang Sumatera Selatan, tepatnya di depan Toko Roti Adinda, terhadap korban M. ARIF Bin BAHARUDIN, yang menyebabkan korban Alm. M. Arif meninggal dunia ;
- Bahwa Alm. M. Arif beserta teman-temannya dan Terdakwa beserta teman-teman terdakwa pada saat itu terlibat peristiwa tawuran ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi M.Diegen Alfaro Als Diegen Bin Darmawansyah, Saksi M. Ramadhan Andre Pratama Als Rama Bin Derry Zulkarnain, Saksi M. Farhan Als Farhan Bin Kemas Rifai, Sdr.Alga, Sdr.Andre, Sdr.Mawik, Sdr.Kaka dan Sdr.Angga sedang bermain PS (Playstation) di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Tanjung Pandan Lrg.Nusantara I No.580 Rt.006 Rw.001 Kel.Sialang Kec.Sako Palembang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Dino yang saat itu mengajak Terdakwa untuk melakukan tawuran untuk membantu kelompok "Badboys (kabupaten)" lalu Terdakwa menjawab "Yo No liat lah kagek". Kemudian sekira Pukul 01.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon kembali

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari DINO yang menyuruh Terdakwa untuk bersiap-siap, lalu Terdakwa menjawab “Yo, No”. Kemudian Terdakwa mengajak Teman-temannya (yaitu Saksi M.Diegen Alfaro Als Diegen Bin Darmawansyah, Saksi M. Ramadhan Andre Pratama Als Rama Bin Derry Zulkarnain, Saksi M. Farhan Als Farhan Bin Kemas Rifai, Sdr.Alga, Sdr.Andre, Sdr.Mawik, Sdr.Kaka dan Sdr.Angga) dengan berkata “Melok Badboys bae apo kito? Dino ngajak aku, bentar bae.” Lalu Saksi Farhan dan teman-teman Terdakwa berkata “Payo”.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Teman-teman pergi menyusul Dino di Jl.Brigjen Hasan Kasim tepatnya didepan Kampung Kecil dan sesampainya di lokasi Terdakwa beserta Teman-teman bertemu dengan kelompok “Badboys (kabupaten)” yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, lalu Terdakwa bersama teman-teman dan Kelompok Badboys menuju kedepan KFC Jl.Brigjen Hasan Kasim ;

- Bahwa kemudian sesampainya di depan KFC Jl. Brigjen Hasan Kasim, Terdakwa dan teman-teman melihat rombongan Badboys sudah ada yang tawuran dan pada saat itu Kelompok Badboys mundur, lalu Terdakwa bersama Saksi Rama langsung diberi senjata tajam oleh Kelompok Badboys yang mana Terdakwa diberi senjata tajam jenis celurit oleh orang yang tidak terdakwa kenal sedangkan Saksi Rama diberi senjata tajam jenis samurai ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama Saksi Rama, Dino dan Bery langsung maju kedepan untuk mengejar Kelompok SPS (Satu Pusri Satu), setibanya didepan toko roti Adinda Terdakwa melihat korban Alm.M.Arief Bin Baharuddin dan Saksi Egi Saputra Muhammad Farel Als Egi Bin Supriaman yang merupakan salah satu Kelompok SPS yang berusaha untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengejarnya dan langsung mengayunkan Celurit kearah punggung korban Alm.M.Arief ;

- Bahwa setelah celurit tersebut menancap dipunggung korban Alm. M.Arief, lalu Terdakwa langsung menarik celuritnya Kembali dan setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama teman-teman pergi meninggalkan lokasi kejadian

- Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban Alm. M. Arief, lalu teman Korban Alm. M. Arif yang saat itu membonceng Korban Alm. M. Arif langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi peristiwa tersebut, kemudian terdakwa mendapat kabar jika Korban Alm M. Arif, Korban pembacokan oleh Terdakwa telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Menghilangkan jiwa orang lain.

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 338 KUHP yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “Barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “Barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa M. Bintang Reyguna Bin Edi Baratha, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah membenarkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2.Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan pengertian “ dengan sengaja “ atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud delik pembunuhan adalah delik materiil, yaitu delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut sudah ada. Oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kemungkinan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi dan juga tidak pernah dibantah dan telah dibenarkan oleh terdakwa demikian juga keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti serta vissum et repertum yang terlampir dalam berkas perkara akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi M.Diegen Alfaro Als Diegen Bin Darmawansyah, Saksi M. Ramadhan Andre Pratama Als Rama Bin Derry Zulkarnain, Saksi M. Farhan Als Farhan Bin Kemas Rifai, Alga, Andre, Mawik, Kaka dan Angga sedang bermain PS (Playstation) di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Tanjung Pandan Lrg.Nusantara I No.580 Rt.006 Rw.001 Kel.Sialang Kec.Sako Palembang ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Dino yang saat itu mengajak Terdakwa untuk melakukan tawuran membantu kelompok "Badboys (kabupaten)" kemudian Terdakwa menjawab "Yo No liat lah kagek", kemudian sekira Pukul 01.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon kembali dari DINO yang menyuruh Terdakwa untuk bersiap-siap, kemudian Terdakwa menjawab "Yo, No" dan kemudian Terdakwa mengajak Teman-temannya (yaitu Saksi M.Diegen Alfaro Als Diegen Bin Darmawansyah, Saksi M. Ramadhan Andre Pratama Als Rama Bin Derry Zulkarnain, Saksi M. Farhan Als Farhan Bin Kemas Rifai, Alga, Andre, Mawik, Kaka dan Angga) dengan berkata "Melok Badboys bae apo kito? Dino ngajak aku, bentar bae." Lalu Saksi Farhan dan teman-teman Terdakwa berkata "Payo" ;

Mneimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman terdakwa pergi menyusul Dino di Jl.Brigjen Hasan Kasim tepatnya didepan Kampung Kecil dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa beserta teman-teman terdakwa bertemu dengan kelompok "Badboys (kabupaten)" yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, lalu Terdakwa bersama teman-teman terdakwa dan Kelompok Badboys menuju kedepan KFC Jl.Brigjen Hasan Kasim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di depan KFC Jl. Brigjen Hasan Kasim, Terdakwa dan teman-teman terdakwa melihat rombongan Badboys sudah ada yang tawuran dan pada saat itu Kelompok Badboys mundur, kemudian Terdakwa bersama saksi Rama langsung diberi senjata tajam oleh Kelompok Badboys, dimana Terdakwa diberi senjata tajam jenis celurit oleh orang yang tidak terdakwa kenal sedangkan saksi Rama diberi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg



senjata tajam jenis samurai, dan selanjutnya kedepan untuk mengejar Kelompok SPS (Satu Pusri Satu), didepan toko roti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis, kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi dari perbuatan terdakwa, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3.Menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi Rama, Dino dan Bery, maju untuk mengejar Kelompok SPS (Satu Pusri Satu), setibanya didepan toko roti Adinda Terdakwa melihat korban Alm.M.Arief Bin Baharuddin dan saksi Egi Saputra Muhammad Farel Als Egi Bin Supriaman yang merupakan salah satu Kelompok SPS yang berusaha untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengejanya dan langsung mengayunkan Celurit kearah punggung korban Alm.M.Arief Bin Baharuddin ;

Menimbang, bahwa setelah celurit tersebut menancap dipunggung korban Alm. M.Arief Bin Baharuddin, kemudian Terdakwa langsung menarik celuritnya kembali dan setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan teman teman Korban Alm. M. Arif yang saat itu langsung membonceng Korban Alm. M. Arif Bin Baharuddin langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.KS.SS.VR/IIa/14/RSP.PLG.2024, Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, tanggal 24 Juni 2024 pukul 04.09 Wib, yang ditandatangani oleh dr. Nilam Prariani, dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang dalam kondisi meninggal dunia.
- Tampak luka robek di punggung belakang dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada jari kedua kaki kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter, nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan:

Pasien datang dalam kondisi meninggal dunia. Tampak luka robek di punggung belakang, tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan, luka lecet pada jari kedua kaki kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis apa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum dan seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju warna putih merk converse yang ada bercak darahnya, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dengan merk burbery, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu list putih dengan merk oniell, oleh karena Majelis melihat dan memperhatikan barang bukti tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan, maka haruslah ditetapkan dirampas untu dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tahhun 2023 warna biru hitam dengan No. Pol BG 5366 AET No. Ka MH1JM8127PK814551 No. Sin JM81E2814895 STNK a.n Maya Saputri, haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi Egi Saputra Muhammad Farel, selaku pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kepiluan yang mendalam bagi keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Peristiwa ini terjadi berawal oleh karena dikehendaki oleh kelompok Terdakwa dan Korban untuk melakukan tawuran ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. Bintang Reyguna Bin Edi Baratha, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Bintang Reyguna Bin Edi Baratha, oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun:
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna putih merk converse yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dengan merk burbery.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu list putih dengan merk oniell.Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tahhun 2023 warna biru hitam dengan No. Pol BG 5366 AET No. Ka MH1JM8127PK814551 No. Sin JM81E2814895 STNK a.n Maya Saputri.Dikembalikan kepada pemilik An. Maya Saputri melalui Saksi Egi Saputra Muhammad Farel ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1314/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Eddy Cahyono, S.H., M.H. , Eduward, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Eddy Cahyono, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Derry Tauhid,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H..

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

....., S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid,SH.